प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांचे पृ.१/प.वि. वरील पत्र कृपया पहावे.

२. सदर पत्रान्वये उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर ५ आणि श्रीमती नंदिनी देशपांडे, सेकन्ड असिस्टंट मास्टर यांना जूनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याबाबत विनंती केली आहे.

३. सदर पत्रात खालील प्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे.:-

"By Government Resolution dated 19.04.2022, Judicial Pay Scale of Civil Judge Junior Division (ACP-1) Rs.33090-920-40450-1080-45850 with admissible allowances and perquisites including retirement benefits and service conditions as may be revised and made applicable from time to time to the posts, viz., Second Assistant Master, First Assistant to Official Assignee, Second Assistant to Court Receiver, Third Assistant Master and Associates, working on the establishment of High Court, Original Side, Bombay, w.e.f. 04.07.2003 is made applicable."

श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर ५ आणि श्रीमती नंदिनी देशपांडे, सेकन्ड असिस्टंट मास्टर यांनी प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना दिलेल्या निवेदनात उपरोक्त प्रमाणे नमूद केले असून विधि व न्याय विभाग/का.३, शासन निर्णय दिनांक १७.०५.२०१८ मधील तरतूदी लागू करण्याबाबत विनंती केली आहे.

४. सदर प्रस्तावाची छाननी केली असता खालील प्रमाणे त्रुटी आढळून आल्या आहेत.:-

१) प्रस्तावासोबत श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर ५ आणि श्रीमती नंदिनी देशपांडे, सेकन्ड असिस्टंट मास्टर यांचा सेवा तपशील उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही.

२) दिनांक १९.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्रातील रकाना ३ मध्ये "made applicable from time to time w.e.f. 04.07.2003" असे नमूद करण्यात आले असून, त्यानुसार फक्त श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर ५ आणि श्रीमती नंदिनी देशपांडे, सेकन्ड असिस्टंट मास्टर यांचाच प्रस्ताव आहे किंवा इतर अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव सुध्दा आहेत, हे नमूद करण्यात आलेले नाही.

३) अ.क्र.२ मध्ये नमूद केल्यानुसार इतर अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव असल्यास त्यानुसार प्रत्येक अधिकाऱ्यांचा सेवा तपशील त्यांच्या प्रथम नियुक्ती पासून तक्त्यात उपलब्ध करुन देण्याबाबत कळविणे आवश्यक आहे.

५. उपरोक्त प्रमाणे माहिती उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांना पृ.९७/प.वि.वरील पत्रान्वये कळविण्यात यावे.

मान्यतेसाठी सादर.

मीना कोळी
२४/०६/२०२४
(मीना कोळी)
कार्यासन अधिकारी

अवर सचिव (श्री.वडनेरकर)
(away)

19/6/24
उ.वि.स.नि उ.स.(श्री.पाटील)

सचिव व व.वि.स. (श्री.शुक्ल)
19.6.24
19/06/24

प्रधान सचिव व वि.प.(श्रीमती केवले)
19/6/2024

✓ पृ.१७८-वि.
△ पृ.१०५१८-वि.
पृ.९१८-वि.

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांनी दिनांक ०५.०१.२०२४ व दिनांक ०१.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर अधिकारी हे शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाल्यामुळे, सदर कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअुषंगिक बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन आहे.

३. प्रकरणाची वस्तुस्थिती थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.:-

१) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय दि.१९.०४.२०२२ अन्वये उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ आणि गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

२) त्यामधील २ND Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २ND Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदाना सदर वेतनश्रेणी दिनांक ०४.०७.२००३ पासून लागू करण्यात आली आहे. तर इतर पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.०१.०४.२०११ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.

३) त्यापैकी खाली नमूद करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची विनंती केली आहे. सदर अधिकारी/कर्मचारी यांचा सेवा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- (पृ.१०७-१३१/व-वि-)

अ.क्र.	कर्मचा-याचे नाव	पदनाम	प्रथम नियुक्तीचा दिनांक	सध्या घेत असलेली वेतनश्रेणी
१.	रेखा विजयकुमार राणे	कंपनी रजिस्टार	२६.०३.२००७	जे-४ (१२२७००-१८०२००)
२.	नंदिनी योगेश देशपांडे	प्रथम सहायक	०९.०१.२००८	जे-४ (१२२७००-१८०२००)
३.	चारुशिला मधुकर वैद्य	प्रथम सहायक	१९.११.२००८	जे-३ (१११०००-१६३०३०)
४.	ऋषिकेश प्रभाकर निकुंभ	सेकंड असिटंट मास्टर	२०.०४.२००९	जे-३ (१११०००-१६३०३०)
५.	वर्षा नितीन उबाळे	असोसिएट	२९.०१.२०१३	३३०९०-९२०-४०४५०-१०८०-४५८५० (पद्मनाभन आयोगा प्रमाणे)

अ.क्र.	कर्मचा-याचे नाव	पदनाम	प्रथम नियुक्तीचा दिनांक	सध्या घेत असलेली वेतनश्रेणी
६.	ज्योती संतोष बिडये	असोसिएट	२७.०९.२०१०	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
७.	किर्ती शिवदास कुबळ	असोसिएट	१७.०७.२००६	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
८.	मालिनी राजेंद्र भालेराव	असोसिएट	२२.०७.२०१३	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
९.	अरुण दत्तात्रय सिरसाट	असोसिएट	१५.०७.२०१३	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
१०.	प्रतिक्षा निखील सावंत	असोसिएट	२२.०७.२०१३	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
११.	स्नेहल स्वप्निल नागोटकर	असोसिएट	१९.०९.२००७	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
१२.	विलास गुणाजी पवार	असोसिएट	०९.०६.२०१४	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
१३.	प्रसेनजित विलास मोरे	असोसिएट	०२.०१.२००६	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)

४. वरील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाल्यामुळे, त्यांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विनंती केली. सदरचा विनंती अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ०५.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये या विभागास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन शासन पत्र दिनांक १९.०६.२०२४ अन्वये इतर अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव असल्यास त्यानुसार सर्व अधिकाऱ्यांचा सेवा तपशिल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ०१.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण १३ अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव/माहिती खालीलप्रमाणे सादर केली आहे.:-

१) या अधिकाऱ्यांपैकी १२ अधिकारी हे रेड्डी कमिशननुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना देय असणारी वेतनश्रेणीत वेतन घेत आहेत, तर श्रीमती वर्षा नितीन उबाळे ह्या पद्मनाभन कमिशननुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना देय असणाऱ्या वेतनश्रेणीत वेतन घेत आहेत.

२) प्रस्तावातील १३ अधिकारी हे शासन सेवेत दिनांक ०१.११.२००५ नंतर असोसिएट, स्टेनोग्राफर व लिपिक-टंकलेखक या वर्ग-३ च्या पदावर रुजू झालेले आहेत.

३) त्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार त्यांना

दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पहिली आश्वासित प्रगती योजना/ दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) दुसरी आश्वासित प्रगती योजना/ दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) प्रथम प्रवेश/ दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पहिली आश्वासित प्रगती योजना, या न्यायिक अधिकाऱ्यांची (J-४/J-३/J-२) वेतनश्रेणी लागू झाली आहे.

५. उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.:-

1) वि.व न्या.वि., शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ अन्वये उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर आणि खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ आणि गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करुन २ND Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २ND Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदांना पुढीलप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. :- "The Pay Scale of Civil Judge Junior Division (ACP-I) i.e. Rs.33090-920-40450-1080-45850 with admissible allowances and perquisites including retirement benefits and service conditions as may be revised and made applicable from time to time w.e.f. 04/07/2003." (पू-१५२१ प.वि.)

२) सदरच्या १३ कर्मचाऱ्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाली असली तरी, या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न्यायिक अधिकारी म्हणून झालेली नाही. त्यामुळे सदरच्या अधिकाऱ्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय/ स्विकारण्याजोगे भत्ते आणि सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि वेळोवेळी सुधारित आणि लागू केल्या जातील अशा सेवा शर्तींसह वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.

५. श्रीमती रेखा राणे व इतर ५ यांनी दिनांक ३०.०९.२०२३ च्या अर्जात उल्लेख केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालय आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिका यामधील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने नमुद करण्यात येते की, सदर याचिकेतील निर्णय हे न्यायिक अधिकाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचे आहेत. प्रस्तावातील अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झाल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतन घेत आहेत.

६. वरीलप्रमाणे वस्तुस्थिती पाहता व प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर १२ अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झाल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १७.०५.२०१८ नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात येत आहे.

⊗ पुं. दा.व-वि.

△ पृ.१३३/प-वि.

मीकोळी
१३/०८/२०२४
(मीना कोळी)
कार्यासन अधिकारी

अ.स. (श्री. वडनेरकर)

उ.वि.स. नि उ.स.(श्री.पाटील)

प्र.स.व व.वि.स.(श्री.शुक्ल)

प्र.स. व वि.प.(श्रीम.केवले)

अ.मु.स. (वित्त)

वित्त विभाग	दिनांक २२/०८/२०२४
	कार्यासन
	उ.स.(श्रीम.कामठे)

विधि व न्याय विभागाच्या पृ.क्र.३-६/टि.वि. वरील टिप्पणीस अनुसरुन सादर,

२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर १२ अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर दि.१९.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे दि.१७.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार जुनी पेंशन योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्याची विनंती विधि व न्याय विभागाने केली आहे.

३. सदर प्रकरणाची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे –

(१) विधि व न्याय विभाग दि.१९.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ आणि गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

(२) त्यामधील 2nd Assistant Master, 1st Assistant to Official Assignee, 2nd Assistant to Court Receiver, 3rd Assistant Master, Associate या पदांना सदर वेतनश्रेणी दि.०४.०७.२००३ पासून लागू करण्यात आली आहे. तर इतर पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्माऱ्यांना दि.०१.०४.२०११ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.

(३) श्रीमती रेखा राणे व इतर १२ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर शासन निर्णय दि.१९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाल्यामुळे, त्यांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत विनंती केली.

(४) उपरोक्त १३ अधिकारी हे शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ नंतर असोसिएट, स्टेनोग्राफर व लिपिक-टंकलेखक या वर्ग-३ च्या पदावर रुजू झालेले आहेत. त्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर शासन निर्णय दि.१९.४.२०२२ नुसार त्यांना दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पहिली आश्वासित प्रगती योजना / दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) दुसरी आश्वासित प्रगती योजना / दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) प्रथम प्रवेश / दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पहिली आश्वासित प्रगती योजना, या न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाली आहे.

(५) विधि व न्याय विभागाच्या दि.१९.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करताना पुढीलप्रमाणे नमूद आहे –

Pay Scale of Civil Judge Junior Division (ACP-I) i.e.Rs.33090-920-40450-1080-45850 with admissible allowances and perquisites including retirement

benefits and service conditions as may be revised and made applicable from time to time w.e.f.04.07.2003.

(६) सदरच्या १३ कर्मचाऱ्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाली असली तरी या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न्यायिक अधिकारी म्हणून झालेली नाही. त्यामुळे सदरच्या अधिकाऱ्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय स्विकारण्याजोगे भत्ते आणि सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि वेळोवेळी सुधारित आणि लागू केल्या जातील अशा सेवा शर्तींसह वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे असे विभागाने नमूद केले आहे.

(७) श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर १२ अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर दि.१९.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे दि.१७.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार जुनी पेंशन योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्याची विनंती विधि व न्याय विभागाने केली आहे.

४. सदर प्रकरणी नमूद करण्यात येते की, विधि व न्याय विभागाचा दि.१९.०४.२०२२ चा शासन निर्णय मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या विशेष समितीने उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर, खंडपीठ औरंगाबाद येथील कार्यरत कर्मवाऱ्यांची वेतनश्रेणी सुधारण्याबाबत अहवालास अनुसरुन विभागाने निर्णय घेतला आहे.

विभागाने त्यांच्या दिनांक १.१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये न्यायिक अधिकारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे. सदर योजना लागू करतांना विभागाने मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करुन फक्त आर्थिक भाराच्या अनुषंगाने वित्त विभागाची सहमती घेऊन निर्णय घेतला आहे.

उक्त निर्णय हा फक्त न्यायिक अधिकारी यांनाच लागू असल्याचे स्पष्ट आहे. सबब त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचारी यांनी मागणी करणे उचित ठरते किंवा कसे याबाबत विभागानेच तपासणी करणे आवश्यक आहे. ज्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करण्यात आले आहे. तीच पार्श्वभूमी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास आहे किंवा कसे हेही विभागानेच तपासणे आवश्यक आहे. थोडक्यात न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करतांना सेवाविषयक बाब म्हणून वित्त विभागाची सहमती घेतलेली नसल्याने किंवा अशी सहमती अभिप्रेत नसल्याने आता त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्याचे प्रयोजनही दिसून येत नाही.

विभागाने अशा कर्मचाऱ्यांसदर्भात तुलनात्मक बाबी विचारात घेऊन विभागाच्या स्तरावर संबंधितांना कळविणे अभिप्रेत आहे. न्यायिक अधिकारी व प्रस्तावात नमूद कर्मचारी हे समकक्ष ठरतात किंवा कसे हे कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणे तसेच उक्त दिनांक १.१.२०२० रोजीच्या निर्णयानुसार तपासणे ही बाब विभागस्तरावरुन होणे आवश्यक आहे. वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली म्हणजे त्या पदाचे सर्व अधिकार व कर्तव्ये सुद्धा लागू होतात किंवा कसे ही बाबही तपासणे आवश्यक आहे. हे मुद्दे वित्त विभागाने उपस्थित करणे अभिप्रेत नाही. सबब असे संदर्भ वित्त विभागास सादर करणे उचित ठरत नाही.

या अभिप्रायासह सदर नस्ती विभागास परत करण्यात यावी.

आयशेट्टी
27/9/24
क.अ.(श्रीम.शेट्टी)

अ.स.(श्री.सावंत)

उ.स.(श्रीमती कामटे)

सचिव (ले.व को.)(डॉ.रामास्वामी एन.)

27.9.2024.

सचिव (ले. व को.)
क्रमांक :390
दिनांक : 24/10/2024

विधि व न्याय विभाग
30/09/2024

पृ.७-९/टि.वि. वरील वित्त विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन सादर.

२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर १२ अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झाल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १७.०५.२०१८ नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत पृ.३-६/टि.वि.वरील टिप्पणीन्ये वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत.:-

विधि व न्याय विभागाचा दि.१९.०४.२०२२ चा शासन निर्णय मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या विशेष समितीने उच्च न्याय न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर, खंडपीठ औरंगाबाद येथील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सुधारण्याबाबत अहवालास अनुसरुन विभागाने निर्णय घेतला आहे.

विभागाने त्यांच्या दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये न्यायिक अधिकारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे. सदर योजना लागू करतांना विभागाने मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करुन फक्त आर्थिक भाराच्या अनुषंगाने वित्त विभागाची सहमती घेऊन निर्णय घेतला आहे.

उक्त निर्णय हा फक्त न्यायिक अधिकारी यांनाच लागू असल्याचे स्पष्ट आहे. सबब त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचारी यांनी मागणी करणे उचित ठरते किंवा कसे याबाबत विभागानेच तपासणी करणे आवश्यक आहे. ज्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करण्यात आले आहे. तीच पार्श्वभूमी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास आहे किंवा कसे हेही विभागानेच तपासणे आवश्यक आहे. थोडक्यात न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करतांना सेवाविषयक बाब म्हणून वित्त विभागाची सहमती घेतलेली नसल्याने किंवा अशी सहमती अभिप्रत नसल्याने आता त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्याचे प्रयोजनही दिसून येत नाही.

विभागाने अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात तुलनात्मक बाबी विचारात घेऊन विभागाच्या स्तरावर संबंधितांना कळविणे अभिप्रत आहे. न्यायिक अधिकारी व प्रस्तावात नमूद कर्मचारी हे समकक्ष ठरतात किंवा कसे हे कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणे तसेच उक्त दिनांक १.१.२०२० रोजीच्या निर्णयानुसार तपासणे ही बाब विभागस्तरावरुन होणे आवश्यक आहे. वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली म्हणजे त्या पदाचे सर्व

अधिकार व कर्तव्ये सुध्दा लागू होतात किंवा कसे ही बाबही तपासणे आवश्यक आहे. हे मुद्दे वित्त विभागाने उपस्थित करणे अभिप्रेत नाही. सबब असे संदर्भ वित्त विभागास सादर करणे उचित ठरत नाही."

३. वित्त विभागाच्या उपरोक्त अभिप्रायाच्या अनुषंगाने प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांच्याकडून खालीलप्रमाणे माहिती मागविण्यात यावी.:-

१) न्यायिक अधिकारी व प्रस्तावात नमूद कर्मचारी हे समकक्ष ठरतात किंवा कसे,

२) वि.व न्या.वि., शा.नि. दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली म्हणजे न्यायिक पदाचे सर्व अधिकार व कर्तव्ये सुध्दा लागू होतात किंवा कसे,

३) २ND Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २ND Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या.

४) दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तपासून अ.क्र.३ येथे नमूद पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनुसारच आहेत किंवा नाही,

५) मा.सर्वोच्च न्यायालयच्या दिनांक २७.०३.२०१८ रोजीच्या न्यायालयीन निर्णयानुसार राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबतदिनांक ०१.०१.२०२० रोजी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रस्तावातील अधिकाऱ्यांना सदर दि.०१.०१.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू आहेत किंवा नाही ?

| पृ.३७१ प.वि.

४. उपरोक्त परि.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार माहिती मागविण्याबाबतच्या पत्राचे प्रारुप पृ. १६७/प.वि.वर सादर करण्यात आले आहे.

०७/१०/२०२४

(मीना कोळी)
कार्यासन अधिकारी

अ.स. (श्री. वडनेरकर)

उ.वि.स. नि उ.स. (श्री.पाटील)

प्र.स.व व.वि.स. (श्री.शुक्ल)

प्र.स. व वि.प. (श्रीम.केवले)

93/12.वि

विधि व न्याय विभाग/कार्यासन-६

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांचे दिनांक ०६.१२.२०२४ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचे सहपत्र कृपया पहावीत.

२. श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर अधिकारी हे शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाल्यामुळे, सदर कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन आहे.

३. त्यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, या विभागाच्या शासन निर्णय दि.१९.०४.२०२२ अन्वये उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ आणि गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्यामधील २ND Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २ND Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदाना सदर वेतनश्रेणी दिनांक ०४.०७.२००३ पासून लागू करण्यात आली आहे. तर इतर पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.०१.०४.२०११ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्यापैकी खाली नमूद करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची विनंती केली आहे. सदर अधिकारी/कर्मचारी यांचा सेवा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:-

अ. क्र.	कर्मचा-याचे नाव	पदनाम	प्रथम नियुक्तीचा दिनांक	सध्या घेत असलेली वेतनश्रेणी
१.	रेखा विजयकुमार राणे	कंपनी रजिस्टार	२६.०३.२००७	जे-४ (१२२७००-१८०२००)
२.	नंदिनी योगेश देशपांडे	प्रथम सहायक	०९.०१.२००८	जे-४ (१२२७००-१८०२००)
३.	चारुशिला मधुकर वैद्य	प्रथम सहायक	१९.११.२००८	जे-३ (१११०००-१६३०३०)
४.	ऋषिकेश प्रभाकर निकुंभ	सेकंड असिटंट मास्टर	२०.०४.२००९	जे-३ (१११०००-१६३०३०)
५.	वर्षा नितीन उबाळे	असोसिएट	२९.०१.२०१३	३३०९०-९२०-४०४५०-१०८०-४५८५० (पद्मनाभन आयोगा प्रमाणे)
६.	ज्योती संतोष बिडये	असोसिएट	२७.०९.२०१०	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
७.	किर्ती शिवदास कुबळ	असोसिएट	१७.०७.२००६	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)

अ. क्र.	कर्मचा-याचे नाव	पदनाम	प्रथम नियुक्तीचा दिनांक	सध्या घेत असलेली वेतनश्रेणी
८.	मालिनी राजेंद्र भालेराव	असोसिएट	२२.०७.२०१३	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
९.	अरुण दत्तात्रय सिरसाट	असोसिएट	१५.०७.२०१३	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
१०.	प्रतिक्षा निखील सावंत	असोसिएट	२२.०७.२०१३	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
११.	स्नेहल स्वप्निल नागोटकर	असोसिएट	१९.०९.२००७	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
१२.	विलास गुणाजी पवार	असोसिएट	०९.०६.२०१४	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)
१३.	प्रसेनजित विलास मोरे	असोसिएट	०२.०१.२००६	९२९६०-१३६५२० (रेड्डी आयोगा प्रमाणे)

४. वरील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू झाल्यामुळे, त्यांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विनंती केली. सदरचा विनंती अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ०५.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये या विभागास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन शासन पत्र दिनांक १९.०६.२०२४ अन्वये इतर अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव असल्यास त्यानुसार सर्व अधिकाऱ्यांचा सेवा तपशिल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ०१.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण १३ अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव/माहिती खालीलप्रमाणे सादर केली आहे.:-

१) या अधिकाऱ्यांपैकी १२ अधिकारी हे रेड्डी कमिशननुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना देय असणारी वेतनश्रेणीत वेतन घेत आहेत, तर श्रीमती वर्षा नितीन उबाळे ह्या पद्मनाभन कमिशननुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना देय असणाऱ्या वेतनश्रेणीत वेतन घेत आहेत.

२) प्रस्तावातील १३ अधिकारी हे शासन सेवेत दिनांक ०१.११.२००५ नंतर असोसिएट, स्टेनोग्राफर व लिपिक-टंकलेखक या वर्ग-३ च्या पदावर रुजू झालेले आहेत.

३) त्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार त्यांना दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पहिली आश्वासित प्रगती योजना/ दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) दुसरी आश्वासित प्रगती योजना/ दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) प्रथम प्रवेश/ दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पहिली आश्वासित प्रगती योजना, या न्यायिक

अधिकाऱ्यांची (J-४/J-३/J-२) वेतनश्रेणी लागू झाली आहे.

५. तथापि, या विभागाच्या शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ अन्वये उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर आणि खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-अ आणि गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करुन २ND Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २ND Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदांना पुढीलप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. :- "The Pay Scale of Civil Judge Junior Division (ACP-I) i.e. Rs.33090-920-40450-1080-45850 with admissible allowances and perquisites including retirement benefits and service conditions as may be revised and made applicable from time to time w.e.f. 04/07/2003."

६. त्यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर १२ अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झाल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १७.०५.२०१८ नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत **पृ.३-६/टि.वि.वरील** टिप्पणीन्ये वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत.:-

विधि व न्याय विभागाचा दि.१९.०४.२०२२ चा शासन निर्णय मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या विशेष समितीने उच्च न्याय न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर, खंडपीठ औरंगाबाद येथील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सुधारण्याबाबत अहवालास अनुसरुन विभागाने निर्णय घेतला आहे.

विभागाने त्यांच्या दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये न्यायिक अधिकारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे. सदर योजना लागू करतांना विभागाने मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करुन फक्त आर्थिक भाराच्या अनुषंगाने वित्त विभागाची सहमती घेऊन निर्णय घेतला आहे.

उक्त निर्णय हा फक्त न्यायिक अधिकारी यांनाच लागू असल्याचे स्पष्ट आहे. सबब त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचारी यांनी मागणी करणे उचित ठरते किंवा कसे याबाबत विभागानेच तपासणी करणे आवश्यक आहे. ज्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकारी यांना

म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 हे लागू करण्यात आले आहे. तीच पार्श्वभूमी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास आहे किंवा कसे हेही विभागानेच तपासणे आवश्यक आहे. थोडक्यात न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 हे लागू करतांना सेवाविषयक बाब म्हणून वित्त विभागाची सहमती घेतलेली नसल्याने किंवा अशी सहमती अभिप्रत नसल्याने आता त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 हे लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्याचे प्रयोजनही दिसून येत नाही.

विभागाने अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात तुलनात्मक बाबी विचारात घेऊन विभागाच्या स्तरावर संबंधितांना कळविणे अभिप्रत आहे. न्यायिक अधिकारी व प्रस्तावात नमूद कर्मचारी हे समकक्ष ठरतात किंवा कसे हे कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणे तसेच उक्त दिनांक १.१.२०२० रोजीच्या निर्णयानुसार तपासणे ही बाब विभागस्तरावरुन होणे आवश्यक आहे. वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली म्हणजे त्या पदाचे सर्व अधिकार व कर्तव्ये सुध्दा लागू होतात किंवा कसे ही बाबही तपासणे आवश्यक आहे. हे मुद्दे वित्त विभागाने उपस्थित करणे अभिप्रेत नाही. सबब असे संदर्भ वित्त विभागास सादर करणे उचित ठरत नाही."

७. वित्त विभागाच्या उपरोक्त अभिप्रायाच्या अनुषंगाने प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांच्याकडून दि.०९.१०.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये खालील मुद्यांबाबत माहिती उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने उक्त पत्रान्वये सदर मुद्यांबाबत माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

मुद्दा क्र.१:- न्यायिक अधिकारी व प्रस्तावात नमूद कर्मचारी हे समकक्ष ठरतात किंवा कसे,

स्पष्टीकरण:- The Judicial Officers and the post of employees mentioned in the representation **are not equivalent.**

As per High Court Notification No. G/2415/4309 dated 12.03.2014, the judicial pay scale was applicable to Officers of High Court, Original Side with admissible allowances and perquisites including retirement benefits and service conditions as may be revised are made applicable from time to time we.f. 04.07.2003 as follows:

Pay Scale of	Applicable to the post of
District Judge, Selection Grade	Prothonotary and Senior

District Judge, Entry Level	(i)	Addl. Registrar (O.S.)/ Addi Prothonotary and Senior Master
	(ii)	Official Assignee
	(iii)	Commissioner for Taking Accounts
	(iv)	Court Receiver
Senior Civil Judge A.C.P.-1	(i)	Taxing Master
	(ii)	Insolvency Registrar
	(iii)	Accounts Officer
	(iv)	Deputy Official Assignee
	(v)	First Assistant to Court Receiver
	(vi)	Master and Assistant Prothonotary (Judl)
	(vii)	Company Registrar
	(viii)	First Assistant Master
	(ix)	Master and Assistant Prothonotary (Adm)

As per Government Resolution No. Sankirn-2021/ Pra. Kra.95/Ka.6 dated 19.04.2022, the judicial pay scale was applicable to Officers of High Court, Original Side and service conditions as may be revised are made applicable from time to time w.e.f. 04.07.2003 as follows:

Pay Scale of	**Applicable to the post of**	
Civil Judge Junior Division A.C.P. II	(i)	Second Assistant Master
	(ii)	Second Assistant to Court Receiver
	(iii)	First Assistant to Official Assignee
	(iv)	Third Assistant Master
	(v)	Associate

मुद्दा क्र.२:- वि.व न्या.वि., शा.नि. दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली म्हणजे न्यायिक पदाचे सर्व अधिकार व कर्तव्ये सुध्दा लागू होतात किंवा कसे,

स्पष्टीकरण:- All the powers and duties of the posts of Judicial Officers **are not made applicable** mentioned pay-scales Officers) admissible posts (of have to

above- when the the been per as Judicial made the Government Resolution dated 19.04.2022 issued by the Law and Judiciary Department.

मुद्दा क्र.३:- २ND Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २ND Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या.

स्पष्टीकरण:- याबाबतचे प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई यांचे दिनांक ०६.१२.२०२४ रोजीचे पत्रासोबत **Annexure-A** जोडले आहे.

मुद्दा क्र.४:- दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तपासून अ.क्र.३ येथे नमूद पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनुसारच आहेत किंवा नाही,

स्पष्टीकरण:- After making comparative study of the duties and responsibilities of the posts of Judicial Officers in Subordinate Courts, the duties and responsibilities of the posts mentioned in aforesaid Point No.3 **are not similar** to those of the said Judicial Officers.

मुद्दा क्र.५:- मा.सर्वोच्च न्यायालयच्या दिनांक २७.०३.२०१८ रोजीच्या न्यायालयीन निर्णयानुसार राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत दिनांक ०१.०१.२०२० रोजी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रस्तावातील अधिकाऱ्यांना सदर दि.०१.०१.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू आहेत किंवा नाही

स्पष्टीकरण:- As per High Court Notification No. G/2415/4309 dated 12.03.2014 and Government Resolution No. Sankirn-2021/ Pra. Kra.95/Ka.6 dated 19.04.2022, only the Judicial Pay Scale as mentioned in point no. 1 above, with admissible allowances and perquisites including retirement benefits and service conditions as may be revised are made applicable from time to time w.e.f. 04.07.2003 to the said posts

८. श्रीमती रेखा राणे व इतर ५ यांनी दिनांक ३०.०९.२०२३ च्या अर्जात उल्लेख केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालय आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिका यामधील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने नमुद करण्यात येते की, सदर याचिकेतील निर्णय हे न्यायिक अधिकाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचे आहेत. प्रस्तावातील अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झाल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतन घेत आहेत.

१३८.वि

९. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी सादर केलेली माहिती विचारात घेता, उक्त अधिकारी यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष नसून, उक्त मुद्दा क्र.५ च्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी स्वंयस्पष्ट अभिप्राय नमूद केले नाही. प्रस्तावातील अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झाल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतन घेत असल्यामुळे, सदर पदांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केल्यास वर्ग-३ च्या पदांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची बाब उद्भवू शकते. तसेच प्रस्तावातील अधिकारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू आहे. **त्यामुळे, उक्त अधिकारी यांना शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू लागू झाली असली तरी सदर अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे योग्य नाही, असे वाटते.**

१०. तरी, प्रस्तुत प्रकरणातील उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, कंपनी रजिस्ट्रार, प्रथम सहायक, सेकंड असिटंट मास्टर व असोसिएट या पदाबरील अधिकारी वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी किंवा कसे याबाबत उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत या विभागाच्या विधि शाखेस (अ-शाखा) विनंती करण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेस्तव सादर.

का.अ.(श्रीम.कोळी)

अ.स. (श्री. वडनेरकर)

उ.वि.स. नि उ.स.(श्री.पाटील)

प्र.स.व व.वि.स.(श्री.शुक्ल)

प्र.स. व वि.स.(श्रीम.केवले)

स.स.(अ-शाखा)

Law and Judiciary Department/'A' Br.

The present reference is made by the Desk-6 of the Law and Judiciary Department with a request to tender opinion on the query *"whether the Old Pension Scheme which is made applicable to the Judicial Officer vide Government Resolution dated 01.01.2020, should be made applicable to the Officers who are holding the posts of Company Registrar, First Assistant, Second Master and Associate, the Officers of the Hon'ble High Court of Bombay and drawing only the salary of Judicial Officers as per the Government Resolution dated 19.04.2022."*

2. After careful perusal of the Department's note and the papers in the file, it appears that the Special Committee of the Hon'ble Judges, High Court, Bombay submitted a report for revision of pay scales of Class 'A' and Class 'B' employees working in the High Court, Bombay and its Benches at Nagpur and Aurangabad;. It further appears that in a meeting held on 05.10.2021, the Administrative Committee of the Hon'ble Judges accepted the said Report and forwarded the same to the approval of the State Government. It further appears that the State Government vide G.R. dated 19.04.2022 approved the said recommendation and made applicable the pay scale of Civil Judge Junior Division (ACP-1) Rs. 33090-920-40450-1080-45850 with admissible allowances and pre-requisite including retirement benefit and service condition as may be revised and made applicable from time to time, w.e.f. 04.07.2003 to the posts of 2nd Assistant Master, 1st Assistant to Official Assignee, 2nd Assistant to Court receiver, 3rd Assistant Master and Associate.

3. Thus, as the pay scale of Judicial Officers has been made applicable to the above mentioned posts/Officer, Mrs. Rekha V. Rane and 4 other Officers on Original Side of the High Court of Mumbai, vide representations dated 30.09.2023 and 05.12.2023, have requested for implementation of Old Pension Scheme to them in the light of Hon'ble High Court's Order dated 11th August, 2017 passed in PIL No. 188 of 2015 and the Government Resolutions dated 17.05.2018 and 19.04.2022.

It further appears that the said representations, vide letter dated 5th January 2024, have been forwarded by the Office of Registrar, Original Side, High Court of Judicature at Bombay to the Government in Law and Judiciary Department for necessary direction.

4. It further appear that, in reply to the Department letter dated 19.06.2024, the Office of Additional Registrar (O.S.) High Court of Judicature at Bombay, vide it's letter dated 01.08.2024 (page no. 105-131 C/S), has furnished service record of all the employees and informed that the Officers who are getting judicial pay scale and DCPS have also proposed for implementation of Old Pension Scheme.

5. Since, the subject of implementation of Old Pension Scheme is pertains to the Finance Department, the Department, vide note dated 13.08.2024 (page Nos. 3-6 N/c) has requested the Finance Department to tender opinion whether, in light of the G.R. dated 17.05.2018 under which the Old Pension Scheme has been made applicable to Judicial Officers, should be made applicable to the present Officers or not. The Finance Department, vide its note dated 27.09.2024 (page nos. 7 to 9 c/s), has given the remarks that; *"उक्त निर्णय हा फक्त न्यायिक अधिकारी यांनाच लागू असल्याचे स्पष्ट आहे. सबब त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचारी यांनी मागणी करणे उचित ठरते किंवा कसे याबाबत विभागानेच तपासणी करणे आवश्यक आहे. ज्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृक्तीवेनत) नियम १९८२ हे लागू करण्यात आले आहे. तीच पार्श्वभूमी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास आहे किंवा कसे हेही विभागानेच तपासणे आवश्यक आहे. थोडक्यात न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृक्तीवेनत) नियम १९८२ हे लागू करतांना सेवाविषयक बाब म्हणून वित्त विभागाची सहमती घेतलेली नसल्याने किंवा अशी सहमती अभिप्रत नसल्याने आता त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (निवृक्तीवेनत) नियम १९८२ हे लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्याचे प्रयोजन दिसून येत नाही."*

6. It further appears that, in view of remarks of the Finance Department, the Department, by converting the queries into five points, referred the matter again to the Office of Registrar, O.S., High Court of

2312

Bombay with a request to provide information and remarks on the said five points. In response to that, the Office of Registrar, O.S., High Court of Bombay, vide letter dated 06.12.2024, has furnished information and its remarks. So far as the point no. 1 is concerned, the Office of Registrar has given the remarks that; ***'the Judicial Officers and the post of employees mentioned in the representation are not equivalent'***. Regarding point Nos. 2 it has given the remarks that ***'All the powers and duties of the posts of Judicial Officers are not made applicable to above mentioned posts when the pay-scales (of the Judicial Officers) have been made admissible as per the Government Resolution dated 19.04.2022 issued by the Law and Judiciary Department.'*** Similarly, for the point No. 4, it has given the remarks that; ***'after making comparative study of the duties and responsibilities of the posts of Judicial Officers in Subordinate Courts, the duties and responsibilities of the posts mentioned in aforesaid Point No. 3 are not similar to those of the said Judicial Officers.'***

7. Thus, in the aforesaid backdrop, the Desk-6 of the Department, vide note dated 14.01.2025, has articulated the above query and requested this Opinion Branch of the Department to tender opinion in the matter. The Desk-6 has stated that the initial appointment of the above Officers were made on the posts of Associate, Stenographer and Clerk-cum-Typist, the posts of Class-III. Their initial appointment on the respective posts were after 01.11.2005, the date of implementation of DCPS. It is further stated that, subsequently, on the post of promotion, as per the G.R. dated 19.04.2022, they have been given the pay scale of judicial officers (J-4/J-3/J-2) as Civil Judge (Junior Division) First Assured Progression Scheme/Civil Judge (Junior Division) Second Assured Progression Scheme/Civil Judge (Senior Division) First Entry/Civil Judge (Senior Division) First Assured Progression Scheme. Thus, Desk-6 has expressed the view that, as per the G.R. dated 19.4.2022, although the pay scale of Judicial Officers has been made applicable to the said posts/Officer, it

would not be appropriate to make applicable the Old Pension Scheme to the said posts/Officers.

8. Thus, after going through the aforesaid factual position stated above and the prayer Clause of the representation dated 30.09.2023 submitted by Mrs. Rekha Rane and four other Officers, it appears that the moot point involved in the present file is whether the Order dated 11th August, 2017 passed by the Hon'ble High Court of Bombay in PIL No. 188 of 2015 and the G.Rs. issued by the Government in pursuant to the said Order would be applicable to said Officers or not.

9. Thus, to deal with the said query, it would be apposite, at the first instance, to consider the Order dated 11th August, 2017 passed by Hon'ble High Court in PIL No. 188 of 2015. Upon a careful perusal of the said Order, it appears that in the said PIL several issues regarding the Judiciary in the State of Maharashtra are raised. However, in the aforesaid Order the Hon'ble High Court has dealt with the issue regarding the discontinuation of Pension Scheme to the Judicial Officers which was applicable in terms of the recommendations of the Shetty Commission. Para 2 of the said Order reads as under;

> ***2. On the basis of a prayer made by the learned counsel appearing for the petitioner, a permission was granted on 09th August, 2016 to amend the petition for the purposes of incorporating a challenged to the Government Resolution dated 31st October 2005, which introduce "Defined Contribution Pension Scheme (for short "the New Scheme") for Government Servants who are recruited on or after 1st November, 2005 in the Government service. <u>The Challenge to this Government Resolution (for short "the impugned Government Resolution") is confined to its applicability to the Judicial Officers in the State.</u>***

10. It further appears that, in this Order, the Hon'ble High Court has considered various Orders and directions passed and issued by the Hon'ble Apex Court in the case of ***All India Judges and Ors. Vs. Union***

of India and Ors. and also the recommendations of Shetty Commissions and Padmanabhan Committee which are accepted and implemented by the Government in respect of Judicial Officer by issuing G.Rs. In this Order, the Hon'ble High Court observed that the action of applying the impugned Government Resolution dated 31st October, 2005 to the Judicial Officers is completely contrary to the directions of the Hon'ble Apex Court. It is further held and directed by the Hon'ble High Court that ***"the impugned Government Resolution dated 31st October, 2005 is not applicable to the Judicial Officer in the State who were appointed on or after 1st November 2005. The said Officers will be entitled to the same pensionary benefit which are available to the Judicial Officers appointed before 1st November 2005. However, the Judicial Officers who are appointed on or after 1st November 2005 will have an option to continue under new Scheme."***

11. Thus, considering the above, it is cleared that in the above PIL, Government Resolution dated 01.11.2005 was challenged and the said challenged was confined to its applicability to the Judicial Officers in the State. Therefore, the said Order shall be applicable only to the Judicial Officer and/or Member of Judicial service only. So far as the services of the Officers and servant of the High Court is concerned, these services govern and regulate under the provisions of Article 229, the Article which is fall under Chapter-V of ***the Constitution of India.*** However, the services of the Officer of the Sub-Judiciary govern and regulate under Chapter-VI of the Constitution of India which is titled as 'Subordinate Courts'. Said services called as "Judicial Services". Clause (b) of Article 236 has given the interpretation of the term "Judicial service" which means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

पूर्वपृष्ठावरील या विभागाच्या विधि शाखेच्या (अ-शाखा) टिप्पणीच्या अनुषंगाने सादर.

२. पृ.१३-१९/टि.वि. वरील टिप्पणीन्वये कंपनी रजिस्टार, प्रथम सहायक, सेकंड असिटंट मास्टर व असोसिएट या पदावरील अधिकारी वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी किंवा कसे याबाबत उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत या विभागाच्या विधि शाखेस (अ-शाखा) विनंती करण्यात आली होती.

३. त्यानुषंगाने या विभागाच्या विधि शाखेने (अ-शाखा) खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत:-

"11. Thus, considering the above, it is cleared that in the above PIL, Government Resolution dated 01.11.2005 was challenged and the said challenged was confined to its applicability to the Judicial Officers in the State. Therefore, the said Order shall be applicable only to the Judicial Officer and/or Member of Judicial service only. So far as the services of the Officers and servant of the High Court is concerned, these services govern and regulate under the provisions of Article 229, the Article which is fall under Chapter-V of ***the Constitution of India.*** However, the services of the Officer of the Sub-Judiciary govern and regulate under Chapter-VI of the Constitution of India which is titled as 'Subordinate Courts'. Said services called as "Judicial Services". Clause (b) of Article 236 has given the interpretation of the term "Judicial service" which means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

The post or services of the Officers under consideration terms as Officers and servant of the High Court and their services governs and regulates under Article 229, while the services which are called as 'judicial services' governs and regulates under Articles 233 to 237 of the Constitution Of India. Thus, in literal terms, the services of the representors are different than services of judicial officer and therefore, **the Order dated 11th August, 2017 passed in the PIL No. 188 of 2015 shall not be applicable to the said Officers as the said Order is confined to its applicability to the Judicial Officers in the State only.**

12. Evidently, the State Government vide G.R. dated 19.04.2022 has made applicable the pay scale of Civil Judge Junior Division (ACP-1) Rs. 33090-920-40450-

1080-45850 with admissible allowances and pre-requisite including retirement benefit and service condition as may be revised and made applicable from time to time, w.e.f. 04.07.2003 to the posts of 2nd Assistant Master, 1st Assistant to Official Assignee. 2nd Assistant to Court receiver, 3rd Assistant Master and Associate. **However, the aforesaid post/services are not the judicial services.** Therefore, by the virtue of Order dated 11th August, 2017 passed by the Hon'ble High Court in PIL 188 of 2015, **the claim the Officer to apply them the Old Pension Scheme as applied to the Judicial Officer vide G.R. dated 01.01.2020 may not be tenable."**

४. प्रस्तुत प्रकरणातील या विभागाच्या विधि शाखेच्या अभिप्रायानुसार २nd Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २nd Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदावरील अधिकारी या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करणे समर्थनीय नाही. तरी, सदर बाब प्रबंधक (मुळ शाखा), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांना कळविण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेनंतर पृ.१९३/प.वि. वरील पत्र निर्गमित करण्यात येईल.

का.अ.(श्रीम.कोळी)

अ.स. (श्री. वडनेरकर)

उ.वि.स. नि उ.स.(श्री.पाटील)

प्र.स.व व.वि.स.(श्री.शुक्ल)

पूर्वपृष्ठावरील टिप्पणीच्या अनुषंगाने उ.वि.स.-नि-उ.स. यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार फेरसादर.

२. **पृ.१३-१९/टि.वि.** वरील टिप्पणीन्वये कंपनी रजिस्टार, प्रथम सहायक, सेकंड असिटंट मास्टर व असोसिएट या पदावरील अधिकारी वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी किंवा कसे याबाबत उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत या विभागाच्या विधि शाखेस (अ-शाखा) विनंती करण्यात आली होती.

३. त्यानुषंगाने या विभागाच्या विधि शाखेने (अ-शाखा) खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत:-

"11. Thus, considering the above, it is cleared that in the above PIL, Government Resolution dated 01.11.2005 was challenged and the said challenged was confined to its applicability to the Judicial Officers in the State. Therefore, the said Order shall be applicable only to the Judicial Officer and/or Member of Judicial service only. So far as the services of the Officers and servant of the High Court is concerned, these services govern and regulate under the provisions of Article 229, the Article which is fall under Chapter-V of ***the Constitution of India.*** However, the services of the Officer of the Sub-Judiciary govern and regulate under Chapter-VI of the Constitution of India which is titled as 'Subordinate Courts'. Said services called as "Judicial Services". Clause (b) of Article 236 has given the interpretation of the term "Judicial service" which means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

The post or services of the Officers under consideration terms as Officers and servant of the High Court and their services governs and regulates under Article 229, while the services which are called as 'judicial services' governs and regulates under Articles 233 to 237 of the Constitution Of India. Thus, in literal terms, the services of the representors are different than services of judicial officer and therefore, **the Order dated 11th August, 2017 passed in the PIL No. 188 of 2015 shall not be applicable to the said Officers as the said Order is confined to its applicability to the Judicial Officers in the State only.**

12. Evidently, the State Government vide G.R. dated 19.04.2022 has made

applicable the pay scale of Civil Judge Junior Division (ACP-1) Rs. 33090-920-40450-1080-45850 with admissible allowances and pre-requisite including retirement benefit and service condition as may be revised and made applicable from time to time, w.e.f. 04.07.2003 to the posts of 2nd Assistant Master, 1st Assistant to Official Assignee. 2nd Assistant to Court receiver, 3rd Assistant Master and Associate. **However, the aforesaid post/services are not the judicial services.** Therefore, by the virtue of Order dated 11th August, 2017 passed by the Hon'ble High Court in P11 188 of 2015, **the claim the Officer to apply them the Old Pension Scheme as applied to the Judicial Officer vide G.R. dated 01.01.2020 may not be tenable."**

४. प्रस्तुत प्रकरणातील या विभागाच्या विधि शाखेच्या अभिप्रायानुसार २nd Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २nd Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदावरील अधिकारी या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करणे समर्थनीय नाही, अशी या विभागाची धारणा आहे. तरी, सदर धारणा पक्की करण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेस्तव सादर.

25/03/2025

25/03/2025 का.अ.(श्रीम.कोळी)

25/3/2025 अ.स. (श्री. वडनेरकर)

उ.वि.स. नि उ.स.(श्री.पाटील) 239 25/3/25

25/3/25 प्र.स.व.व.वि.स.(श्री.शुक्ल) 9002 25.03.25

अ.मु.स.(वित्त विभाग)

26/3/25

क.अ.सेवा-७ उप.सचि. 26/03/25

वि. दिनांक २६/०३/२०२५
त्ल कार्यासन
वि उ.स.(श्रीम.कामठे)
भा
ग

2/नंतर 23/4/25

विधि व न्याय विभागाच्या पृ.क्र.२९-३०/टि.वि. वरील टिप्पणीस अनुसरुन सादर,

२. 2nd Assistant Master, 1st Assistant to Official Assignee, 2nd Assistant to Court Receiver, 3rd Assistant Master, Associate या पदावरील अधिकारी विधि व न्याय विभागाच्या शासन निर्णय दि.१९.०४.२०२२ नुसार केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे समर्थनीय नाही अशी विभागाने धारणा व्यक्त केली असून, धारणा पक्की करण्याची विनंती उपरोक्त टिप्पणीन्वये केली आहे.

३. श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर १२ अधिकारी हे वर्ग-३ च्या पदावर सेवेत प्रविष्ठ झल्यावर पदोन्नतीच्या पदावर दि.१९.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे दि.१७.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार जुनी पेंशन योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्याची विनंती विधि व न्याय विभागाकडून पृ.क्र.३-६/टि.वि. वरील टिप्पणीन्वये केली होती. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाकडून पुढीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात आले होते –

विभागाने त्यांच्या दिनांक १.१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये न्यायिक अधिकारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे. सदर योजना लागू करतांना विभागाने मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करुन फक्त आर्थिक भाराच्या अनुषंगाने वित्त विभागाची सहमती घेऊन निर्णय घेतला आहे.

उक्त निर्णय हा फक्त न्यायिक अधिकारी यांनाच लागू असल्याचे स्पष्ट आहे. सबब त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचारी यांनी मागणी करणे उचित ठरते किंवा कसे याबाबत विभागानेच तपासणी करणे आवश्यक आहे. ज्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करण्यात आले आहे. तीच पार्श्वभूमी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास आहे किंवा कसे हेही विभागानेच तपासणे आवश्यक आहे. थोडक्यात न्यायिक अधिकारी यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करतांना सेवाविषयक बाब म्हणून वित्त विभागाची सहमती घेतलेली नसल्याने किंवा अशी सहमती अभिप्रेत नसल्याने आता त्या निर्णयाच्या आधारे अन्य कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ हे लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्याचे प्रयोजनही दिसून येत नाही.

विभागाने अशा कर्मचाऱ्यांसदर्भात तुलनात्मक बाबी विचारात घेऊन विभागाच्या स्तरावर संबंधितांना कळविणे अभिप्रेत आहे. न्यायिक अधिकारी व प्रस्तावात नमूद कर्मचारी हे

समकक्ष ठरतात किंवा कसे हे कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणे तसेच उक्त दिनांक १.१.२०२० रोजीच्या निर्णयानुसार तपासणे ही बाब विभागस्तरावरुन होणे आवश्यक आहे. वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली म्हणजे त्या पदाचे सर्व अधिकार व कर्तव्ये सुद्धा लागू होतात किंवा कसे ही बाबही तपासणे आवश्यक आहे. हे मुद्दे वित्त विभागाने उपस्थित करणे अभिप्रेत नाही. सबब असे संदर्भ वित्त विभागास सादर करणे उचित ठरत नाही.

४. उपरोक्त अभिप्रायास अनुसरुन कंपनी रजिस्टार, प्रथम सहायक, सेकंड असिटंट मास्टर व असासिएट या पदावरील अधिकारी विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय दि.१९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय दि.०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेंशन योजना लागू करावी किंवा कसे याबाबत उचित मार्गदर्शन / अभिप्राय देण्याबाबत विधि शाखेस (अ-शाखा) विनंती करण्यात आली होती. या प्रकरणी विधि शाखा (अ-शाखा) यांनी 2nd Assistant Master, 1st Assistant to Official Assignee, 2nd Assistant to Court Receiver, 3rd Assistant Master, Associate या पदावरील अधिकारी विधि व न्याय विभागाच्या दि.१९.०४.२०२२ नुसार केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे दि.०१.०१.२०२० नुसार जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे समर्थनीय नाही असे अभिप्राय दिले आहे.

५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाचे पृ.क्र.३-६/टि.वि. वरील अभिप्राय स्वयंस्पष्ट आहेत. त्यानुषंगाने विभागाच्या विधि शाखेने कायद्याच्या दृष्टीकोनातून दिलेले अभिप्राय प्राथम्याने विचारात घेणे आवश्यक असताना प्रकरण वित्त विभागाकडे संदर्भिक करण्याचे प्रयोजन समजून येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात मूळ शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाचे असून त्यामधील धोरणात्मक बाबीच्या अनुषंगाने विधि व न्याय विभागाने निष्कर्षप्रत येणे अभिप्रेत आहे. सबब अशी प्रकरणे धारणा पक्की करण्यासाठी वित्त विभागास सादर करणे अभिप्रेत नाही.

या अभिप्रायासह नस्ती विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात यावे.

प्रधान सचिव (ले. व को.)
क्रमांक : 9416
दिनांक 03/06/25

क.अ.(श्रीम.शेट्टी)

अ.स.(श्रीमती चाचड)

उ.स.(श्रीमती कामटे)

प्र.स. (ले.व को.)(डॉ.रिचा बागला)

विधि व न्याय विभाग
४/०६/२०२५

क.अ.सेवा-४

श्री.बेणगे
मंत्रिमंडळ
०४/०६/२५

पूर्वपृष्ठावरील वित्त विभागाच्या टिप्पणीच्या अनुषंगाने सादर.

२. **पृ.१३-१९/टि.वि.** वरील टिप्पणीन्वये कंपनी रजिस्टार, प्रथम सहायक, सेकंड असिटंट मास्टर व असोसिएट या पदावरील अधिकारी वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार फक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वि.व न्या.वि.शा.नि.दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी किंवा कसे याबाबत उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत या विभागाच्या विधि शाखेस (अ-शाखा) विनंती करण्यात आली होती.

३. त्यानुषंगाने या विभागाच्या विधि शाखेने (अ-शाखा) खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत:-

"11. Thus, considering the above, it is cleared that in the above PIL, Government Resolution dated 01.11.2005 was challenged and the said challenged was confined to its applicability to the Judicial Officers in the State. Therefore, the said Order shall be applicable only to the Judicial Officer and/or Member of Judicial service only. So far as the services of the Officers and servant of the High Court is concerned, these services govern and regulate under the provisions of Article 229, the Article which is fall under Chapter-V of ***the Constitution of India.*** However, the services of the Officer of the Sub-Judiciary govern and regulate under Chapter-VI of the Constitution of India which is titled as 'Subordinate Courts'. Said services called as "Judicial Services". Clause (b) of Article 236 has given the interpretation of the term "Judicial service" which means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

The post or services of the Officers under consideration terms as Officers and servant of the High Court and their services governs and regulates under Article 229, while the services which are called as 'judicial services' governs and regulates under Articles 233 to 237 of the Constitution Of India. Thus, in literal terms, the services of the representors are different than services of judicial officer and therefore, **the Order dated 11th August, 2017 passed in the PIL No. 188 of 2015 shall not be applicable to the said Officers as the said Order is confined to its applicability to the Judicial Officers in the State only.**

12. Evidently, the State Government vide G.R. dated 19.04.2022 has made applicable the pay scale of Civil Judge Junior Division (ACP-1) Rs. 33090-920-40450-1080-45850 with admissible allowances and pre-requisite including retirement benefit and service condition as may be revised and made applicable from time to time, w.e.f. 04.07.2003 to the posts of 2nd Assistant Master, 1st Assistant to Official Assignee, 2nd Assistant to Court receiver, 3rd Assistant Master and Associate. **However, the aforesaid post/services are not the judicial services.** Therefore, by the virtue of Order

dated 11th August, 2017 passed by the Hon'ble High Court in P11 188 of 2015, **the claim the Officer to apply them the Old Pension Scheme as applied to the Judicial Officer vide G.R. dated 01.01.2020 may not be tenable."**

४. प्रस्तुत प्रकरणातील या विभागाच्या विधि शाखेच्या अभिप्रायानुसार २nd Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २nd Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदावरील अधिकारी या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करणे समर्थनीय नाही, अशी या विभागाची धारणा आहे. तरी, सदर धारणा पक्की करण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने प्रस्तु प्रकरणातील मूळ शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाचे असून त्यामधील धोरणात्मक बाबीच्या अनुषंगाने विधि व न्याय विभागाने निष्कर्षप्रत येणे अभिप्रत असून, अशी प्रकरणे धारणा पक्की करण्यासाठी वित्त विभागास सादर करणे अभिप्रेत नसल्याचे वित्त विभागाने नमूद केले आहे.

५. प्रस्तुत प्रकरणातील या विभागाच्या विधि शाखेच्या परि.३ येथील अभिप्रायानुसार टिप्पणीन्वये कंपनी रजिस्ट्रार, प्रथम सहायक, सेकंड असिटंट मास्टर व असोसिएट या पदावरील अधिकारी या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करणे समर्थनीय नाही. तरी, सदर बाब प्रबंधक (मुळ शाखा), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांना कळविण्यास हरकत नसावी.

मान्यतेनंतर पृ.१५/प.वि. वरील पत्र निर्गमित करण्यात येईल.

04/06/25

मीमिकोळी 02/06/2025 का.अ.(श्रीम.कोळी)

2/6/25 अ.स. (श्री. वडनेरकर)

5/6/25 उ.वि.स. नि उ.स.(श्री.बोंद्रे) 04/06/25

CBShukla 5/6/25 प्र.स.व व.वि.स.(श्री.शुक्ल) 1777 05/06/25

प्र.स.व वि.प. (श्रीम.केवले)

कार्यवाही पुर्ण. नस्ती 'क' वर्ग 5/6/2025

द.दा. करण्यात यावी.

तेउको 03/06/25 का.अ. (श्रीम.कोळी) मीमिकोळी 03/06/2025

श्री.बेंद्रे मीमिकोळी 06/06/2025